Категорія справи №

761/31561/17

: Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.

Надіслано для оприлюднення: **08.09.2017.** Зареєстровано: **08.09.2017.** Забезпечено надання загального доступу: **11.09.2017.**

Дата набрання законної сили: **18.09.2017**

Номер судового провадження: **не визначено**

Номер кримінального провадження в ЄРДР: **не визначено**

Справа № 761/31561/17

Провадження № 1-кс/761/20068/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Слободянюк П.Л., за участю секретаря Демешко М.В., слідчого Самолюка Т.В., розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 22017000000000272 від 6 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ст. 113 КК України, клопотання про накладення арешту,

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Самолюк Т.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ Павловським С.М., згідно якого просить накласти арешт на прості іменні акції АТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794), які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), а саме: на рахунку № 300137-CY20008474 «Likatron Enterprises Limited» (НЕ 340841, Кіпр) у кількості 207 592 штук; на рахунку № 300137-CY20008473 громадянина Китайської Народної Республіки Ван Сіньлей (код 3189626758) у кількості 104 107 штук, із зупиненням видаткових операції, у тому числі переказу, списання цінних паперів. Також, слідчий просить заборонити власникам або будь-яким уповноваженим ними особам відчужувати та розпоряджатися простими іменними акціями АТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794), які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), а саме: на рахунку № 300137-CY20008474 «Likatron Enterprises Limited» (НЕ 340841, Кіпр) у

кількості 207 592 штук; на рахунку № 300137-CY20008473 громадянина Китайської Народної Республіки Ван Сіньлей (код 3189626758) у кількості 104 107 штук, а також заборонити проведення державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб Міністерства юстиції України, всім районним державним адміністраціям, нотаріусам, акредитованим суб'єктам Державною реєстраційною службою України, ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166) та ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711) вчиняти будь-які дії, що пов'язані із переєрестрацією та внесенням змін щодо простих іменних акцій АТ «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 14307794), власниками яких є зазначена компанія та фізична особа. Крім того, слідчий просить зобов'язати службових осіб депозитарної установи ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), відповідно до пункту 6 статті 7 Закону України «Про депозитарну систему України», забезпечити невідкладне надання прокурору або слідчому чи оперативним працівникам, які виконуватимуть ухвалу про арешт майна, довідку про встановлення обмежень відповідно до цієї ухвали, із зазначенням залишку цінних паперів на відповідних рахунках компанії «Likatron Enterprises Limited» та громадянина Китайської Народної Республіки Ван Сіньлей (Wang Xinlei).

Як зазначає слідчий у клопотанні, у період з 2016 року по теперішній час невстановлені особи з числа теперішніх та колишніх посадових осіб та кінцевих бенефіціарних власників Публічного акціонерного товариства «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794, далі – АТ «Мотор Січ»), діючи за попередньою змовою між собою, з метою ослаблення держави шляхом зруйнування вказаного підприємства як об'єкта, що має важливе народногосподарське та оборонне значення (єдине в Україні підприємство з виробництва цивільних та військових авіаційних двигунів), здійснили ряд правочинів купівлі-продажу контрольного пакету акцій Товариства на користь іноземних компаній «Business House Helena, AG» (Панама), «Enfields Trade & Capital Corp.» (Панама), «Waldo Trade Ltd.» (Віргінські острови), «Granum Corporation» (Панама), «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови), «Likatron Enterprises Limited» (Кіпр), «Ventalina Management Ltd» (Невіс), які мають намір перемістити активи та виробничі потужності Товариства за межі України, що призведе до його ліквідації та знищення.

Далі, як зазначає слідчий, 25.02.2015 між АТ «Мотор Січ» та компанією «Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.» (Китайська Народна Республіка) укладено Меморандум про співробітництво з метою створення заводу із виробництва авіаційних двигунів у м. Чунцін, Китайська Народна Республіка, на виконання якого створено робочу групу з числа спеціалістів АТ «Мотор Січ», які виїжджають до Китаю, а 06.04.2016 АТ «Мотор Січ» отримало від компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Британські Віргінські острови) 100 млн. дол. США під 0,3% річних в рамках договору позики № 3104/16-D(PEU) від 29.01.2016, за яким строк повернення позики становить 10 років з моменту надання позики.

Крім того, як зазначає слідчий, встановлено, що компанія «Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.» являється власником 100% статутного капіталу компанії «Hong Kong Skyrizon Holding Limited» (Гонконг), яка у свою чергу являється власником 100% статутного капіталу компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited».

Далі, згідно клопотання, впродовж 2016 року, громадянин України Богуслаєв В.О., здійснюючи контроль за господарською діяльністю АТ «Мотор Січ» у якості основного акціонера (як фізична особа володів 15,83% акцій, через підконтрольну компанію «Business House Helena» володів 17,3113% акцій, через підконтрольні ТОВ «Гарант Інвест», ТОВ «Гарант Альфа», ЗАТ «Торговий дім «Олена», СК «Мотор Гарант» та інші володів 15,7% акцій), діючи умисно, достовірно знаючи, що АТ «Мотор Січ» являється єдиним українським підприємством, яке виробляє авіаційні двигуни, в тому числі військового використання, у змові з власником китайської компанії «Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.» громадянином Китайської Народної Республіки Ван Цзіном та його довіреними особами, усвідомлюючи можливість ослаблення України, як держави внаслідок зруйнування АТ «Мотор Січ», яке має народногосподарське та оборонне значення, шляхом переміщення за кордон українського виробництва та технологій в рамках виконання Меморандуму про співробітництво від 25.02.2015, здійснив продаж належних йому та його підконтрольним юридичним особам акцій АТ «Мотор Січ» на користь довірених осіб та афілійованих Ван Цзіном компаній, чим створив на користь останніх опосередковане набуття 56,009% акцій АТ «Мотор Січ», що забезпечить перевищення 50% голосів у вищому органі управління Товариства, тобто забезпечить повний контроль над АТ «Мотор Січ».

Відповідно до заяви № 15-10/317-ЕКк від 09.06.2017 про надання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію, поданої від імені компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» та АТ «Мотор Січ», акції Товариства розподілені між підконтрольними структурами Ван Цзіна наступним чином: Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови) належить – 9,9992%, «Business House Helena, AG» (Панама) – 17,3113%, «Enfields Trade & Capital Corp.» (Панама) – 3,1152%, «Waldo Trade Ltd.» (Віргінські острови) – 1,3035%, «Granum Corporation» (Панама) – 9,2717%, «Likatron Enterprises Limited» (Кіпр) – 9,99%, Ван Сіньлей – 5,01%.

Також, як посилається слідчий у клопотанні, відповідно до листа Антимонопольного комітету України № 24-25/01-7578 від 12.07.2017, придбання акцій АТ «Мотор Січ» вищезазначеними компаніями та фізичними особами відбулося у 2016 році., що може свідчити про наявність ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді опосередкованого набуття акцій АТ «Мотор Січ» фізичною особою – громадянином Китаю, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

У своєму листі Антимонопольний комітет України вказує на необхідність вжиття заходів, спрямованих на недопущення подальшої перереєстрації права власності на акції АТ «Мотор Січ», при цьому зазначене підприємство, як зазначено у листі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 272-11/25661-05 від 26.07.2017, є виконавцем державного оборонного замовлення з ремонту та модернізації авіаційної техніки, а також має важливе значення для економіки та обороноздатності України.

Як далі зазначає слідчий у клопотанні, прості іменні акції АТ «Мотор Січ» набуті підконтрольними Ван Цзіну компаніями та фізичними особами за вищевикладених обставин, обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), а саме: «Likatron Enterprises Limited» (НЕ 340841, Кіпр), на рахунку № 300137-CY20008474 – у кількості 207 592 штук, що становить 9,99% статутного капіталу; громадянин Китайської Народної Республіки Ван Сіньлей (код 3189626758), на рахунку № 300137-CY20008473 – у кількості 104 107 штук, що становить 5,01% статутного капіталу, які визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення їх збереження слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22017000000000272, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ст. 113 КК України.

Відповідно до постанови старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Самолюка Т.В. про визнання речовими доказами від 7 вересня 2017 року, прості іменні акції АТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794), які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), а саме: на рахунку № 300137-CY20008474 «Likatron Enterprises Limited» (НЕ 340841, Кіпр) у кількості 207 592 штук; на рахунку № 300137-CY20008473 громадянина Китайської Народної Республіки Ван Сіньлей (код 3189626758) у кількості 104 107 штук, визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження за № 22017000000000272 від 6 липня 2017 року.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як

доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що згадані прості іменні акції АТ «Мотор Січ», які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі ПАТ «ОТП Банк», цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Самолюка Т.В. – задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме прості іменні акції АТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794), які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), а саме: на рахунку № 300137-CY20008474 «Likatron Enterprises Limited» (НЕ 340841, Кіпр) у кількості 207 592 штук; на рахунку № 300137-CY20008473 громадянина Китайської Народної Республіки Ван Сіньлей (код 3189626758) у кількості 104 107 штук, зупинивши видаткові операції, у тому числі переказ, списання цінних паперів.

Заборонити власникам або будь-яким уповноваженим ними особам відчужувати та розпоряджатися простими іменними акціями АТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794), які обліковуються на вказаних рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), а також заборонити проведення державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб Міністерства юстиції України, всім районним державним адміністраціям, нотаріусам, акредитованим суб'єктам Державною реєстраційною службою України, ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166) та ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711) вчиняти будь-які дії, що пов'язані із переєрестрацією та внесенням змін щодо простих іменних акцій АТ «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 14307794), власниками яких є зазначена компанія та фізична особа.

Зобов'язати службових осіб депозитарної установи ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), забезпечити невідкладне надання прокурору або слідчому чи оперативним працівникам, які виконуватимуть ухвалу про арешт майна, довідку про встановлення обмежень відповідно до цієї ухвали, із зазначенням залишку

цінних паперів на відповідних рахунках компанії «Likatron Enterprises Limited» та громадянина Китайської Народної Республіки Ван Сіньлей (Wang Xinlei).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя П.Л. Слободянюк